

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8337/2540	นางสาว สะอาด เจริญ สม ณ ธรรม	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นาย แदनชัย ม หา ผล เจริญ	โจทก์
	นาย วิบูลย์ ภควณิช	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 161, มาตรา 246, มาตรา 296

จำเลยยื่นคำร้องอ้างว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบผู้ซื้อทรัพย์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิร้องคัดค้านว่าการขายทอดตลาดชอบแล้ว และในกรณีเช่นนี้ผู้ซื้อทรัพย์เป็นผู้ที่ถูกร้องต่อศาล จึงเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(11) ศาลอุทธรณ์จึงมีอำนาจสั่งให้จำเลยซึ่งเป็นผู้แพ้คดีในชั้นอุทธรณ์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนผู้ซื้อทรัพย์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 ประกอบมาตรา 246

คดีสืบเนื่องมาจากศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาถึงที่สุด โจทก์บังคับคดียึดทรัพย์ที่ดินโฉนดเลขที่ 44812 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยออกขายทอดตลาดให้แก่ นาย แदनชัย มหาผลเจริญ ผู้ซื้อทรัพย์ในราคา 5,550,000 บาท

จำเลยยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้แจ้งวันขายทอดตลาดให้จำเลยทราบ และไม่ได้นำประกาศขายทอดตลาดไปปิดไว้ ณ ที่ตั้งทรัพย์ตามระเบียบ

กระทรวงยุติธรรม ทั้งราคาที่ขายได้ก็ต่ำไปขอให้ศาลมีคำสั่งดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์สินต่างยื่นคำร้องคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดโดยชอบด้วยกฎหมายและราคาขายเป็นราคาที่สมควร ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องขอจำเลยและสำนวนชั้นบังคับคดีแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดโดยชอบด้วยกฎหมาย มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งวันขายทอดตลาดให้จำเลยทราบแล้ว ราคาที่ขายพอสมควรแล้ว การขายทอดตลาดชอบแล้ว พิพากษายืนให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,500 บาทแทนผู้ซื้อทรัพย์สิน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาข้อแรกว่า ราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายต่ำเกินไป เห็นว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาไว้ 3,137,500 บาท จำเลยมิได้คัดค้านการประเมิน การขายทอดตลาดครั้งสุดท้ายได้ราคาสูงกว่าการขายทอดตลาดครั้งก่อน ๆ และสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีอีกด้วย ราคาขายทอดตลาดจึงเป็นราคาพอสมควร

จำเลยฎีกาต่อไปว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนผู้ซื้อทรัพย์สินไม่ชอบเพราะผู้ซื้อทรัพย์สินไม่ใช่คู่ความ เห็นว่า จำเลยยื่น

คำร้องอ้างว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบ ผู้ซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้อง
คัดค้านว่าการขายทอดตลาดชอบแล้ว ผู้ซื้อทรัพย์สินเป็นผู้ที่ถูกร้องต่อศาล จึงเป็นคู่
ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(11)ศาลอุทธรณ์ภาค 3
จึงมีอำนาจสั่งให้จำเลยซึ่งเป็นผู้แพ้คดีในชั้นอุทธรณ์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทน
ผู้ซื้อทรัพย์สินได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 ประกอบ
มาตรา 246

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จุมพล ณ สงขลา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ